

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4974/2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นางสาววันวิสาข์ เหล่าอยู่คง

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

นางดวงกมล พันธุ์นิกุล กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรคสอง (1) (2) (3) (4) , มาตรา 26 วรรคสี่

คำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ยกคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้มีการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และขอให้กันส่วนที่ดินส่วนที่ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ออกก่อนมีการขายทอดตลาดที่ดินของลูกหนี้ที่ 3 นั้น มิใช่คำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดที่ยกเว้นให้อุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ทั้งศาลฎีกาพิจารณาแล้วไม่มีการจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดตาม มาตรา 26 วรรคสี่

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 2 และที่ 3 เด็ดขาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้กันส่วนที่ดินของผู้ร้องที่สิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้ที่ 3 สร้าง รุกล้ำแนวเขตออกก่อน และให้เพิกถอนการขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8678 และ 8679 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 เสียด้วย

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 หรือ 288 ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอให้งดการขาย กรณีไม่จำเป็นต้องไต่สวน ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ยก คำร้องของผู้ร้องที่ขอให้มีการงดการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 8679 ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และขอให้ กันส่วนที่ดินส่วนที่ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ออกก่อนมีการขายทอดตลาดที่ดิน ของลูกหนี้ที่ 3 นั้น มิใช่คำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดที่ยกเว้นให้อุทธรณ์ได้ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรค สอง (1) ถึง (5) อุทธรณ์ของผู้ร้องดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ทั้งศาลฎีกา พิจารณาแล้วไม่มีกรณีจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรา 26 วรรคสี่ ที่ศาลล้ม ละลายกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องมานั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง คืบค่าขึ้นศาลในชั้นนี้ทั้งหมดแก่ผู้ร้อง ค่าฤชา ธรรมเนียมอื่นนอกจากนี้ให้เป็นพับ

(ชัยยุทธ ศรีจำนงค์-ทัศนีย์ จันสัจจชัย ธรรมเกณฑ์-ปิยกุล บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา